

1500132-52.2022.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... importante base de apoio desses pontos de tráfico. Claramente, o réu aceitou integrar essa estrutura criminosamente altamente organizada. Tornou-se gerente logístico do tráfico, com intensa ligação com integrantes do "PCC".

E mais: O réu apresenta diversas passagens criminais (processos 0000979-65.2016.8.26.0142, 0013411-11.2003.8.26.0292 e 0204224-85.2007.8.26.0346).

Possui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500132-52.2022.8.26.0441 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500132-52.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2038214/2022 - DEL.POL.PERUIBE, 553/2022 -

DEL.POL.PERUIBE, 2038214 - 01º D.P. PERUIBE, 553/22/208 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

RODRIGO DOS SANTOS SILVA foi denunciado como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c o artigo 61, II, alínea "j", do Código Penal, porque, conforme constou, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 16h30min, na Rua União, nº 163, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, teria guardado, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 281 porções de cocaína, com peso de 355,5g, 20 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 59,88g, 08 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha do tipo Skank, com peso de 10,76g e 200 porções de crack, com peso de 51,76g, praticando-o em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 46/50), o réu foi citado (fl. 94) e ofertou resposta à acusação (fls. 108/110).

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 46/50), na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 8/10), pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 11), pelo laudo pericial (fls. 103/106), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fl. 4), secundado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas policiais confirmaram integralmente a versão da acusação. Disseram, nas fases policial e judicial, que, após receberem denúncia anônima de que em uma residência localizada na "Viela União", localizada no Bairro Caraguava, estaria um indivíduo guardando diversas porções de entorpecentes, se deslocaram até o endereço indicado, com viatura descaracterizada. Contaram que, ao chegarem ao local, avistaram, defronte à residência indicada, um indivíduo que, ao ser abordado, mostrou bastante nervosismo, apresentando, a seguir, documento de identificação do estado do Sergipe, sendo identificado como RODRIGO DOS SANTOS SILVA. Disseram que, ao ser questionado, RODRIGO respondeu que residia naquele local, bem como confessou a veracidade da denúncia, confirmando que, dentro da casa havia certa quantidade de drogas. Relataram que RODRIGO franqueou a entrada no imóvel e apontou onde estavam as drogas. Conta que, em uma mochila, foram localizados 281 pinos de cocaína, 200 pedras de crack, 20 porções de maconha e 08 porções de Skank. Informaram que RODRIGO afirmou também que havia recebido a quantia de R\$ 100,00, para guardar os entorpecentes, sem indicar a pessoa do pagador.

O réu confessou o delito.

Os elementos de informação do inquérito restaram integralmente confirmados em audiência. As testemunhas policiais confirmaram, de forma harmônica e segura, que o acusado tinha em depósito grande quantidade de drogas. Os entorpecentes localizados estavam minuciosamente embalados e prontos para a venda. Os policiais explicaram que o réu havia confessado que estaria armazenando as drogas para um terceiro, mediante contraprestação em dinheiro. O próprio réu confirmou esse fato. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque os depoimentos prestados.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria do acusado quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que os tipos, as quantidades de drogas e as consequências do crime são negativos.

Quanto aos tipos, cocaína, crack e skunk são drogas com altíssimo poder de dependência química. Possuem nocividade bastante alta, devendo ser considerada na reprimenda do crime.

Quanto à quantidade, foram apreendidos: 281 porções de cocaína, com peso de 355,5 gramas; 20 porções de maconha, com peso de 59,88 gramas; 8 porções de maconha do tipo Skank, com peso de 10,76 gramas; e 200 porções de crack, com peso de 51,76 gramas. A quantidade e a variedade são altas e extrapolam consideravelmente o insito ao tipo.

Quanto às consequências do crime, o local, conhecido como "Viela União", possui intensa atividade de narcotraficância, comandada por organização criminosa de alta periculosidade (o "PCC"). Com frequência, são realizadas grandes apreensões de drogas naquela localidade e com vários envolvidos. Trata-se de local onde o combate à narcotraficância é mais difícil na cidade, diante do profundo e intenso

desenvolvimento dessa atividade naquela localidade. Infelizmente, operações dessa natureza já passaram a fazer parte da rotina dos moradores daquele local. As consequências, não só àquela localidade, mas à toda sociedade, extrapolam consideravelmente o tipo penal.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Na segunda-fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da calamidade pública. Mais especificamente, o réu mantinha sob a sua guarda considerável quantidade de drogas, durante o período de pandemia.

Considerando o isolamento social próprio desse período, achou que ninguém iria suspeitar de sua atividade criminosas. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da calamidade pública, fixo a pena intermediária em 6 anos 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A atividade demonstrou ampla profissionalização. O réu mantinha sob a sua guarda grande quantidade e variedade de drogas, todas minuciosamente embaladas e prontas para a venda. Estava com a mochila repleta de drogas. Mas não é só. O próprio réu confirmou que havia mais drogas no local. Conforme narrado em audiência, havia pelo menos outras 3 bolsas repletas de drogas que não foram localizadas pelos policiais. Trata-se de movimentação de grande quantidade de entorpecentes, própria de mercado de grande escala.

Quanto ao local, como ficou claro em audiência, é bastante conhecido no meio policial, com diversas ocorrências semelhantes. Trata-se de localidade onde o combate à narcotráfica é bastante difícil, notadamente diante da especial

organização da atividade criminosa, já bastante enraizada na região. A narcotraficância, naquele local, é exercida sob o comando do "PCC", que se vale do dinheiro obtido com o comércio espúrio, para financiar as suas atividades criminosas. As drogas apreendidas eram destinadas ao abastecimento de ponto de tráfico comandado "PCC". O réu morava ao lado de um gerente da "biqueira da CN". Tinha ligação próxima com integrantes do "PCC" na região. O réu afirmou em seu interrogatório que sabia que o ponto de venda de drogas pertencia ao "PCC" e que sabia que estava a colaborar com a organização criminosa, ciente de sua relevância e do que seria feito com a droga pelo "Comando".

Ou seja: o réu aceitou integrar essa estrutura criminosa altamente organizada. Fornecia sua casa como importante ponto de abastecimento da "biqueira da CN" e tinha estreita ligação com integrantes do "PCC". E esse comportamento era bastante habitual. Ficou claro em audiência que não era a primeira vez que o acusado mantinha drogas em depósito. Pelo que se verificou, trata-se de atuação bastante prolongada no tempo.

E mais: a despeito de sua primariedade técnica, o réu possui diversas passagens criminais (processos 0000979-65.2016.8.26.0142, 0013411-11.2003.8.26.0292 e 0204224-85.2007.8.26.0346). Não se trata do primeiro contato do acusado com o meio criminoso. O contexto da prisão e o conjunto probatório revelam que o acusado possui intenso comprometimento com o crime, ostentando habitualidade criminosa. Noutras palavras: o réu não deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual. O réu merece uma resposta estatal mais severa, pelo que se verificou em audiência.

Fixo a pena definitiva em 6 anos 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do intenso comprometimento do réu com o mundo do crime, conforme os fundamentos precedentes, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP).

Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu RODRIGO DOS SANTOS SILVA, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 6 anos 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, no mínimo legal cada.

O réu deverá permanecer preso.

Concretamente, trata-se de crime bastante grave. Houve a apreensão de cocaína, crack e skank, drogas com altíssimo poder de dependência. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas foram significativas. O local, como ficou claro em audiência, é bastante conhecido no meio policial, com diversas ocorrências semelhantes. Trata-se de localidade onde o combate à narcotraficância é bastante difícil, notadamente diante da especial organização da atividade criminosa, já bastante enraizada no local. A narcotraficância, naquele local, é exercida sob o comando do "PCC", que se vale do dinheiro obtido com o comércio espúrio, para financiar as suas atividades criminosas. As drogas apreendidas eram destinadas ao abastecimento dos pontos de venda de drogas sob o domínio do "PCC". A casa do acusado servia como importante base de apoio desses pontos de tráfico. Claramente, o réu aceitou integrar essa estrutura criminosa altamente organizada. Tornou-se gerente logístico do tráfico, com intensa ligação com integrantes do "PCC".

E mais: O réu apresenta diversas passagens criminais (processos 0000979-65.2016.8.26.0142, 0013411-11.2003.8.26.0292 e 0204224-85.2007.8.26.0346). Possui intenso comprometimento com o mundo do crime, pelo que se verificou em audiência. Nenhuma medida cautelar diversa da prisão se mostra hábil a evitar a reiteração delitiva no caso concreto. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão preventiva, para preservar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais pelo acusado.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição

plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, do comportamento do réu e da alta probabilidade de reiteração delitiva. Assim, mantenho a prisão preventiva do acusado, para a garantia da ordem pública. Recomende-se o réu onde encontra-se preso.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Condeno o réu ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA